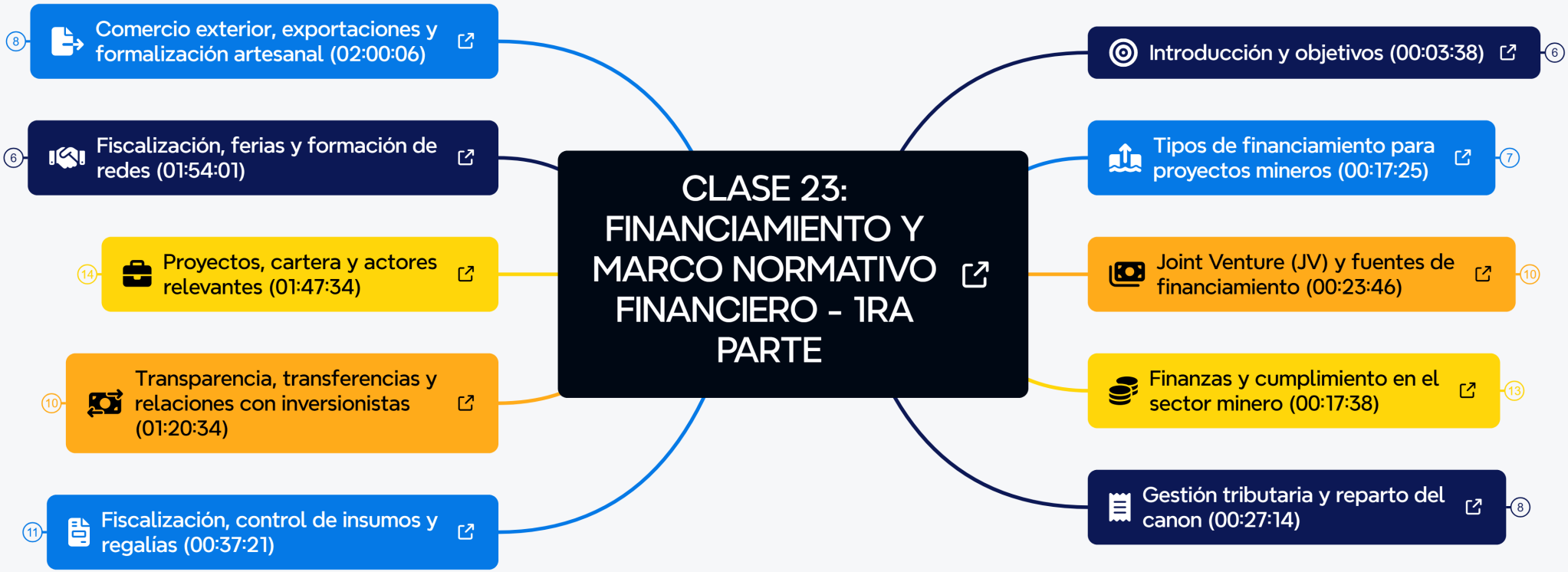
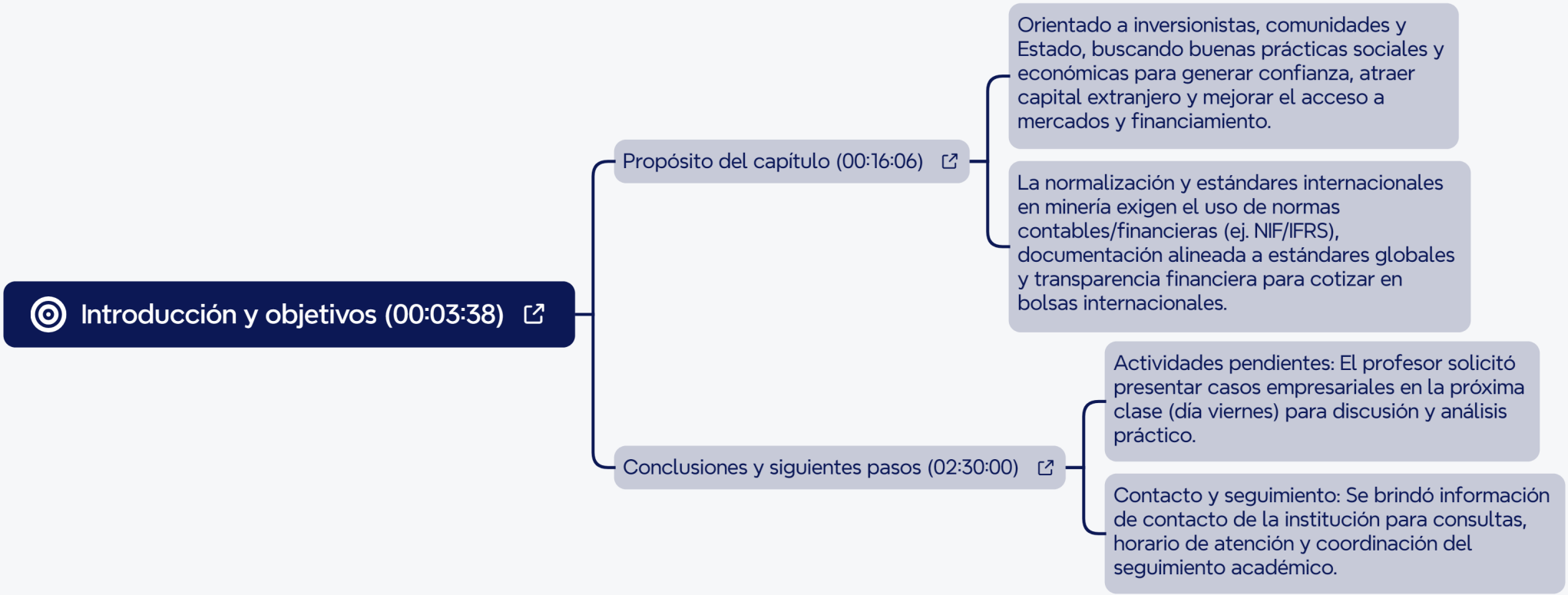
EDU MIN


CLASE 23: FINANCIAMIENTO Y MARCO NORMATIVO FINANCIERO - 1RA PARTE
Introducción y objetivos (00:03:38)
Tipos de financiamiento para proyectos mineros (00:17:25)
Joint Venture (JV) y fuentes de financiamiento (00:23:46)
Finanzas y cumplimiento en el sector minero (00:17:38)
Gestión tributaria y reparto del canon (00:27:14)
Comercio exterior, exportaciones y formalización artesanal (02:00:06)
Fiscalización, ferias y formación de redes (01:54:01)
Proyectos, cartera y actores relevantes (01:47:34)
Transparencia, transferencias y relaciones con inversionistas (01:20:34)
Fiscalización, control de insumos y regalías (00:37:21)


Introducción y objetivos (00:03:38)
Propósito del capítulo (00:16:06)
Orientado a inversionistas, comunidades y Estado, buscando buenas prácticas sociales y económicas para generar confianza, atraer capital extranjero y mejorar el acceso a mercados y financiamiento.
La normalización y estándares internacionales en minería exigen el uso de normas contables/financieras (ej. NIF/IFRS), documentación alineada a estándares globales y transparencia financiera para cotizar en bolsas internacionales.
Conclusiones y siguientes pasos (02:30:00)
Actividades pendientes: El profesor solicitó presentar casos empresariales en la próxima clase (día viernes) para discusión y análisis práctico.
Contacto y seguimiento: Se brindó información de contacto de la institución para consultas, horario de atención y coordinación del seguimiento académico.

EDU MIN

Tipos de financiamiento para proyectos mineros (00:17:25)

- Financiamiento por deuda (00:17:29)
  - Características: tiene un menor costo de capital y no diluye la propiedad de la empresa, aunque presenta la desventaja de un alto apalancamiento y la obligación de realizar pagos periódicos.
  - Entidades y plazos: se realiza a través de bonos mineros en mercados internacionales y préstamos de bancos como Citibank, Morgan Chase, Credit Suisse/Capital, BBVA y Scotiabank.
  - Criterios de préstamos bancarios: los bancos internacionales financian proyectos basándose en la previsibilidad de los flujos y las reservas minerales a largo plazo, con horizontes de 40 a 50 años.
- Financiamiento por capital (mercado de valores) (00:17:29)
  - Impacto en socios: Ofrece la ventaja de mejorar la solvencia al compartir riesgos, pero tiene la desventaja de generar dilución accionaria y la posible salida de socios.
  - Exigencia de mercado: Requiere el cumplimiento de normas NIF/IFRS y transparencia (como reportes trimestrales) para acceder a bolsas internacionales como la de Toronto.

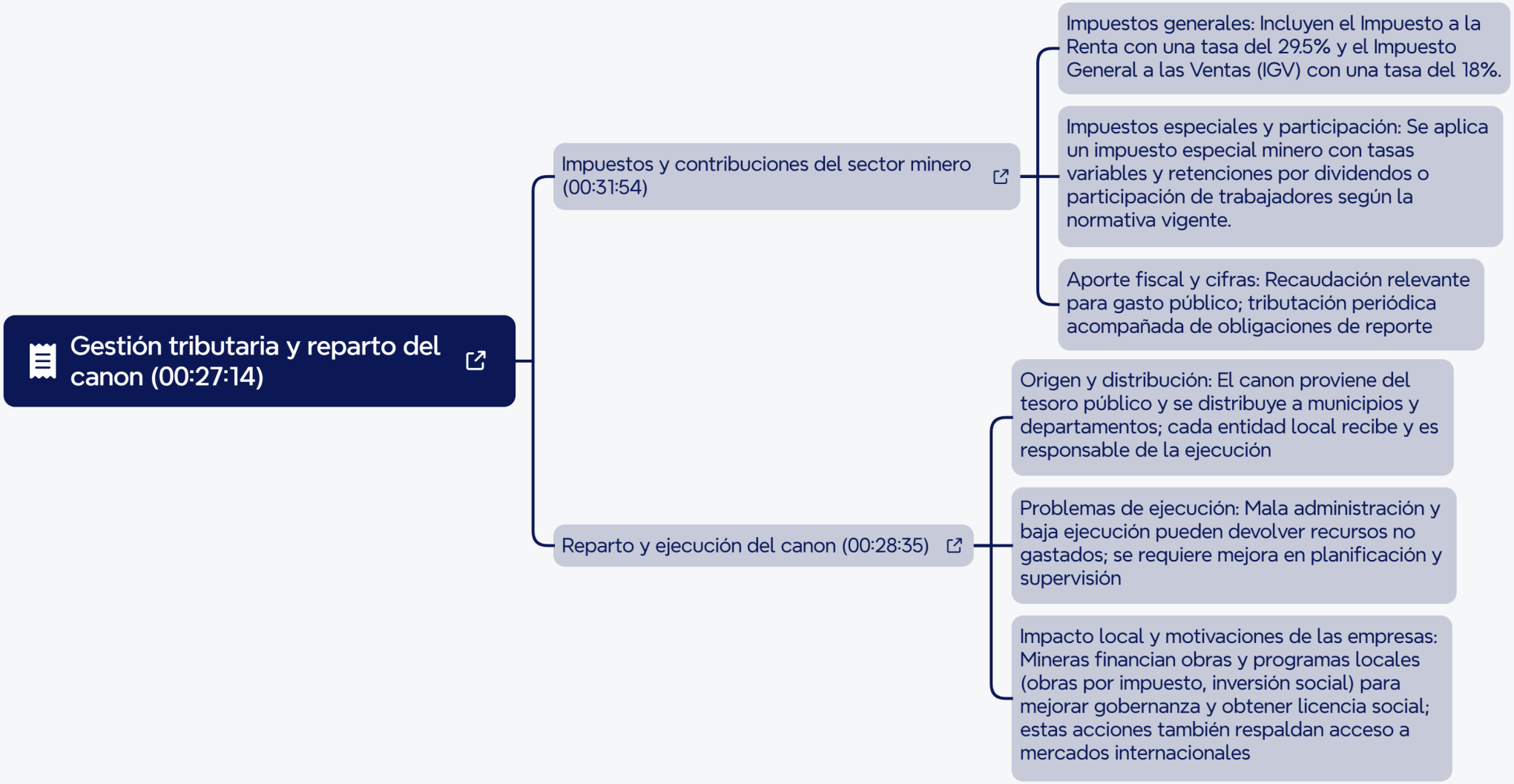
Joint Venture (JV) y fuentes de financiamiento (00:23:46)

- Joint Venture (JV) (00:23:46)
  - Ventajas: genera sinergia, transferencia tecnológica y know-how, tal como se aplica en la exploración de cobre en Perú mediante asociaciones.
  - Riesgos: conlleva una pérdida parcial de control sobre la operación debido a que las decisiones se toman de manera conjunta.
- Alternativas y fuentes según tamaño de la minera (00:18:32)
  - Pequeña minería y minería artesanal: sus fuentes son bancos locales, cajas (Caja Ica, Caja Los Andes), Fondo de Medio Ambiente, programas de la ONU, fondos de inversión y plataformas digitales (ej.: TIVA).
  - Inclusión y formalización artesanal: los programas requieren adquirir tecnologías limpias, pues existe dificultad de acceso a financiamiento internacional sin formalización.
  - Estrategia asociativa artesanal: consiste en la agrupación en gremios para mejorar la capacidad crediticia y compartir costos de maquinaria.
  - Mediana y gran minería: accede al mercado de capitales, fondos soberanos, capital privado, deuda bancaria, Banco Mundial y otros multilaterales.
  - Mecanismos de inversión mayor: utiliza regalías, contratos de streaming y concesiones con cláusulas para inversores.
  - Cartera de proyectos mayores: concentración de grandes inversiones en regiones como Cajamarca, Apurímac y Arequipa; los proyectos 2021–2025 suman miles de millones de dólares.

EDU MIN

Finanzas y cumplimiento en el sector minero (00:17:38)

- Naturaleza financiera del sector (00:17:38)
  - Intensivo en capital y de alto riesgo: Necesita diversificación de fuentes de financiamiento, estructuras que protejan al inversionista y se sostiene mediante socios, subsidios, ventas y ubicación operativa.
  - Mercado internacional clave: Los compradores internacionales de metales son el principal mercado desde Perú, por lo que es vital atraer capital extranjero usando buenas prácticas y estándares (NIF/IFRS) exigidos por las bolsas.
- Comparación deuda vs capital vs JV (00:24:04)
  - Mercado internacional clave: Los compradores internacionales de metales son el principal mercado desde Perú, por lo que es vital atraer capital extranjero usando buenas prácticas y estándares (NIF/IFRS) exigidos por las bolsas.
  - Capital: Aporta solvencia y reparte riesgos, pero exige mayor transparencia financiera y presenta el riesgo de dilución accionaria y entradas/salidas de inversores.
  - JV: Permite compartir riesgos, know-how y transferencia tecnológica, con el riesgo de perder parcialmente el control operativo por las decisiones conjuntas.
- Estándares contables y divulgación (01:13:03)
  - Normativas aplicables a minería como NIF-6: exploración y evaluación; contabiliza activos de exploración según costos hasta obtener derechos legales y factibilidad técnica
  - NIF-16: propiedades, planta y equipo; reconoce y valora maquinaria, infraestructura, depreciación y pérdidas por deterioro
  - NIF-37: provisiones, pasivos y activos contingentes; incluye costos futuros de desmantelamiento y restauración
  - IFRS/IFRS Foundation: estándares internacionales para mejorar la calidad informativa y facilitar acceso a bolsas internacionales
  - Transferencia y transparencia financiera: Se basa en la divulgación de estados financieros y pagos (impuestos, regalías), respaldada por certificaciones ISO y sistemas de monitoreo para dar fiabilidad.


Gestión tributaria y reparto del canon (00:27:14)
Impuestos y contribuciones del sector minero (00:31:54)
Impuestos generales: Incluyen el Impuesto a la Renta con una tasa del 29.5% y el Impuesto General a las Ventas (IGV) con una tasa del 18%.
Impuestos especiales y participación: Se aplica un impuesto especial minero con tasas variables y retenciones por dividendos o participación de trabajadores según la normativa vigente.
Aporte fiscal y cifras: Recaudación relevante para gasto público; tributación periódica acompañada de obligaciones de reporte
Reparto y ejecución del canon (00:28:35)
Origen y distribución: El canon proviene del tesoro público y se distribuye a municipios y departamentos; cada entidad local recibe y es responsable de la ejecución
Problemas de ejecución: Mala administración y baja ejecución pueden devolver recursos no gastados; se requiere mejora en planificación y supervisión
Impacto local y motivaciones de las empresas: Mineras financian obras y programas locales (obras por impuesto, inversión social) para mejorar gobernanza y obtener licencia social; estas acciones también respaldan acceso a mercados internacionales

Fiscalización, control de insumos y regalías (00:37:21)

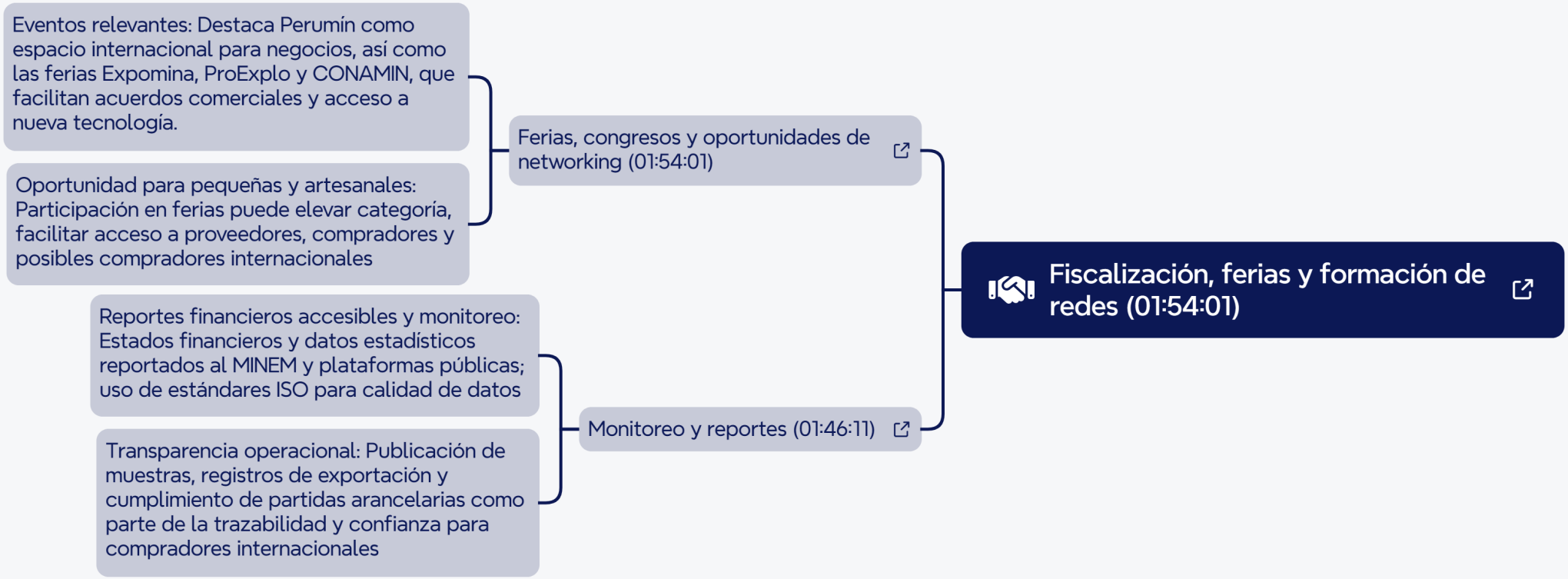
- Marco legal y entidades fiscalizadoras (00:37:21)
  - Entidades principales: SUNED, MINEM, Policía Nacional y Ministerio Público coordinan operativos de control contra la minería ilegal.
  - Leyes y regulaciones: Existen leyes para controlar insumos peligrosos (mercurio y cianuro) y registros obligatorios, utilizando plataformas estatales (SINERMIN, MISIMP) para monitoreo y reportes sectoriales.
- Control de insumos, transporte y registros (00:45:02)
  - Insumos químicos y control: Se fiscaliza el mercurio, cianuro e hidrocarburos para evitar la contaminación, siendo necesaria una mayor vigilancia de laboratorios y manipulación de muestras.
  - Transporte y trazabilidad: GPS obligatorio para transporte de minerales y reparto de hidrocarburos; inventarios de plantas procesadoras con periodicidad anual o semestral
  - Operativos y objetivos: Combatir minería ilegal, prevenir desvío, mejorar recaudación tributaria; coordinación con CIDARBIN y MEC
- Regalía minera: cálculo y exoneraciones (00:48:30)
  - Sujetos obligados y exonerados: Son obligados los concesionarios y cesionarios que explotan recursos; están exonerados los pequeños productores y mineros artesanales inscritos ante el Ministerio de Energía y Minas.
  - Cálculo de la regalía: Se basa en el margen operativo trimestral aplicando una tabla de tramos (ejemplo: ventas de 1,525,000 con tasa de 6.25% equivalen a una regalía de 93,750 soles).
  - Procedimiento y periodicidad: Cálculo y pago trimestral sobre ventas e ingresos reportados

Transparencia, transferencias y relaciones con inversionistas (01:20:34)

- Transferencia minera y plataformas de divulgación (01:20:34)
  - Definición y plataformas: La transferencia minera divulga finanzas, regalías y canon para generar confianza; en Perú, SINERMIN publica reportes y el historial de obras financiadas desde 2007.
  - Iniciativas y estándares: Iniciativas de transparencia en industrias extractivas (ETI) y estándares internacionales que promueven alianzas entre gobiernos, sociedad civil y empresas
- Relación con inversionistas y stakeholders financieros (01:30:11)
  - Stakeholders financieros: Incluyen bancos, gobierno, comunidades e inversionistas principales de China, Canadá, EE. UU., Australia y familias empresarias peruanas.
  - Estrategia de relación con inversionistas: Se basa en una comunicación clara de proyectos y riesgos con información financiera transparente, además de realizar networking en eventos como Perumín y Expomina para atraer capital.
  - Consideraciones políticas y de riesgo: Estabilidad política y contractual decisiva; cláusulas y garantías contractuales protegen capitales ante cambios de gobierno o políticas
- Efectos socioeconómicos locales y gobernanza (01:49:31)
  - Impacto económico local: Generación de empleo indirecto, aumento del valor de tierras y presión sobre precios de bienes y vivienda; efectos visibles en plazos de 8–10 años
  - Gobernanza y aceptación social: Licencia social vinculada a cumplimiento ambiental, monitoreo independiente y ejecución efectiva de obras públicas; marcos fiscales robustos favorecen legitimidad

Proyectos, cartera y actores relevantes (01:47:34)

- Cartera de proyectos y concentración regional (01:47:34)
  - Cartera actual: Existen entre 46 y 67 proyectos para el periodo 2021–2027 con inversiones de 56,158 millones de dólares, concentrados principalmente en regiones como Cajamarca, Apurímac, Arequipa y Moquegua.
  - Tipos de operaciones: Proyectos a tajo abierto, subterráneos y mixtos; vidas útiles variables (8–34 años) y fuentes de agua diversas (superficial, subterránea, agua de mar)
- Proyectos destacados y características (02:07:20)
  - Mina Justa (Marcobre): Inversionistas son Grupo Breca (60%), Empresas Copec (40%); región Ica; tajo abierto; vida útil 16 años; agua de mar; producción estimada 181,000 t de cobre/año
  - Toromocho (Chinalco) - ampliación: 100% Aluminium Corporation of China; Junín; atajo abierto; vida útil 25 años; planes para motores con hidrógeno y convertir fases a subterránea
  - Keyabeco (Anglo American / Mitsubishi): Moquegua; tajo abierto; vida útil 34 años; producción variable por tramos; incluye molibdeno
  - Corani (Bear Creek Mining): Puno; tajo abierto; vida útil 15 años; producción de plomo, plata y zinc; financiamiento parcial reportado
  - Yanacocha Sulfuros (Newmont / Buenaventura / Sumitomo): Cajamarca; tajo abierto y subterráneo; vida útil 22 años; pendiente aprobación del directorio de Newmont tras permisos
  - Otros proyectos: Optimización Inmaculada, Chalco Bamba (Las Bambas/MMG), San Gabriel (Buenaventura), Safranal, Magistral (Nexa), Los Chancas, Michiquillay, Tía María
  - Cada proyecto incluye datos sobre altitud, capacidad de planta, inicio previsto de construcción/operación y efectos regionales (p.ej. impacto PBI en Arequipa 2.1–4.2%)
- Actores y ejemplos de participación accionarial (01:58:54)
  - Empresas y grupos inversores: Participan actores internacionales de China, Canadá y EE. UU. (como Glencore o Mitsubishi), junto con grupos locales como Breca, Buenaventura y diversas familias empresarias peruanas.
  - Estructuras de financiamiento: Co-inversiones entre multinacionales y socios locales; combinación de deuda, capital y JV según escala del proyecto


Fiscalización, ferias y formación de redes (01:54:01)
Ferias, congresos y oportunidades de networking (01:54:01)
Eventos relevantes: Destaca Perumín como espacio internacional para negocios, así como las ferias Expomina, ProExplo y CONAMIN, que facilitan acuerdos comerciales y acceso a nueva tecnología.
Oportunidad para pequeñas y artesanales: Participación en ferias puede elevar categoría, facilitar acceso a proveedores, compradores y posibles compradores internacionales
Monitoreo y reportes (01:46:11)
Reportes financieros accesibles y monitoreo: Estados financieros y datos estadísticos reportados al MINEM y plataformas públicas; uso de estándares ISO para calidad de datos
Transparencia operacional: Publicación de muestras, registros de exportación y cumplimiento de partidas arancelarias como parte de la trazabilidad y confianza para compradores internacionales

Comercio exterior, exportaciones y formalización artesanal (02:00:06)

- Exportación de minerales y requisitos (02:27:04)
  - Trámites y beneficios arancelarios: envío de muestras para verificar calidad de oro y plata, aprovechando partidas específicas y preferencias por tratados de libre comercio (TLC).
  - Logística de envío: definición de la frecuencia y unitarización del cargamento mediante transporte marítimo o aéreo según el costo.
  - Requisitos técnicos y administrativos: Declaración de exportación, cumplimiento sanitario y de calidad, documentación del origen y registros ante SUNAT y MINEM
- Formalización y nueva normativa para minería artesanal (02:21:26)
  - Decreto legislativo y control: Nuevas normas (p.ej. decreto 1695) buscan regular cadena completa: extracción, acopio, transporte y comercialización; sanciones penales para ilegalidad en casos graves.
  - Control y regulación del mercado: Mayor rigor reduce el mercado informal (10-15%) y el uso de mercurio o cianuro busca mitigar impactos ambientales y mejorar la competitividad.
  - Acceso a financiamiento y asociatividad: Ante la dificultad de crédito formal, la solución es agremiarse para mejorar el acceso financiero y compartir costos de maquinaria.